

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA
DENGAN
PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk.
TENTANG
PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI**

Nomor () : 240.1 / 400000 / 2022 - 50

Nomor (BNI) : Mat/01 / 001

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

- I. **Muhammad Ahsan** jabatan Direktur Utama, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dari sebagai demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Pertamina Royal Biringkanaya berkedudukan di Kota Makassar, Yaitu sesuai dengan Surat Keputusan No. Kpts-1559/A00000/2021-S8, berkedudukan dan berkantor di Jl. Pajjaiyyang Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar untuk selanjutnya disebut-----

-----**PIHAK PERTAMA**-----

- II. **Jodhy Aditya Wardana** Pemimpin Cabang PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanggal 07 Februari 1987 nomor 13, yang dibuat dihadapan Kosbiono Sarmanhadi, SH, MH, Notaris di Jakarta , dan akta Penegasan Wewenang dan kuasa tanggal 21 Agustus 1992 Nomor 63, yang dibuat dihadapan Kosbiono Sarmanhadi, SH, MH, Notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaksud dalam Akta No.35 tanggal 17 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.03-0776526 tanggal 14 April 2015 dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dengan alamat Jl. Jendral Sudirman kavling 1, untuk selanjutnya disebut:-----

-----**PIHAK KEDUA**-----

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut kedua belah pihak.

Kedua belah pihak dalam kedudukannya tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka memperlancar pembayaran gaji pegawai PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA bermaksud menggunakan jasa perbankan.
- Bahwa PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pembayaran gaji pegawai PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerima penunjukan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut, kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Pengertian Umum

1. **Gaji** adalah penghasilan bersih setiap bulan pegawai PIHAK PERTAMA setelah dikurangi dengan potongan-potongan kewajiban pegawai yang bersangkutan kepada PIHAK PERTAMA.
2. **Oto Kredit** adalah proses pengkreditan gaji ke Rekening Taplus / Taplus Utama / Giro masing-masing-masing pegawai PIHAK PERTAMA yang dilakukan secara otomatis oleh sistem dengan mendeбет (Oto Debet) Rekening Giro PIHAK PERTAMA.
3. **Oto Debet** adalah proses pendebetan Rekening Giro PIHAK PERTAMA yang dilakukan secara otomatis oleh sistem untuk dikreditkan ke rekening Taplus / Taplus Utama / Giro masing-masing pegawai PIHAK PERTAMA penerima gaji.
4. **Surat Perintah Membayar** adalah perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk membayar gaji pegawai PIHAK PERTAMA dengan cara mendeбет otomatis (Oto Debet) Rekening PIHAK PERTAMA dan mengkredit (Oto Kredit) Rekening Taplus / Taplus Utama / Giro pegawai PIHAK PERTAMA yang telah dibuka di PIHAK KEDUA.

5. **Hari Kerja** adalah hari dimana PIHAK KEDUA melaksanakan aktivitas operasional yang terdiri dari hari Senin sampai dengan Jumat kecuali diantara hari tersebut terdapat Hari Libur nasional atau Hari Libur Bersama.
6. **Hari Libur** adalah hari dimana PIHAK KEDUA tidak melaksanakan aktivitas operasionalnya yaitu Hari Libur Nasional, Hari Libur Bersama, Hari Sabtu dan Minggu.
7. **Pegawai** PIHAK PERTAMA adalah pegawai yang bekerja dan menerima gaji dari PIHAK PERTAMA dan namanya tercantum sebagai penerima gaji.
8. **Burekol** adalah pembukaan rekening tabungan masing-masing pegawai PIHAK PERTAMA yang dilakukan secara massal / kolektif oleh PIHAK KEDUA .

Pasal 2

Pembukaan dan Penggunaan Rekening

1. Untuk pelaksanaan pembayaran gaji pegawai PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA wajib membuka rekening Giro pada PIHAK KEDUA atas nama PIHAK PERTAMA.
2. Dalam membuka rekening Giro tersebut, PIHAK PERTAMA tunduk pada ketentuan-ketentuan umum mengenai Ketentuan Umum Hubungan Rekening Giro yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
3. Rekening Giro PIHAK PERTAMA yang dibuka pada PIHAK KEDUA dipergunakan untuk menampung dana dan melaksanakan pembayaran gaji pegawai PIHAK PERTAMA, yang pelaksanaannya dilakukan secara Oto Kredit ke Rekening Taplus / Taplus Utama / Giro masing-masing pegawai PIHAK PERTAMA .
4. Para pegawai PIHAK PERTAMA wajib membuka Rekening Taplus / Taplus Utama / Giro pada PIHAK KEDUA untuk menampung penerimaan pembayaran gaji dimaksud.

7

20

5. Apabila pembukaan rekening gaji masing-masing pegawai PIHAK PERTAMA dilakukan secara massal / kolektif (Burekol) melalui proses up load data oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK PERTAMA harus menunjuk secara khusus pegawai PIHAK PERTAMA untuk melakukan administrasi pembukaan rekening dengan surat penunjukan khusus, PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kesalahan data-data pegawai PIHAK PERTAMA dan buku taplus serta BNI CARD tidak diterima oleh pegawai PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

Pelaksanaan Pembayaran Gaji

Pelaksanaan pembayaran gaji pegawai PIHAK PERTAMA dilakukan oleh PIHAK KEDUA pada tanggal 25 setiap bulannya. Apabila tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran gaji dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 4

Penarikan Rekening

Penarikan rekening Giro untuk pembayaran gaji dilakukan dengan cara pemindahbukuan secara Oto Debet untuk dikreditkan langsung ke rekening taplus / Taplus Utama / Giro masing-masing pegawai PIHAK PERTAMA atas dasar Surat Perintah Membayar dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

Prosedur Pembayaran Gaji

Untuk pelaksanaan pembayaran gaji pegawai PIHAK PERTAMA berdasarkan perjanjian ini, PIHAK PERTAMA wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Membuat daftar gaji dan potongan kewajiban pegawai.
2. Menginput data gaji pegawai ke dalam sistem yang disediakan PIHAK KEDUA dan menyimpan data tersebut dalam disket/flash disk/CD.

3. Menyiapkan dan menyampaikan kepada PIHAK KEDUA Surat Perintah Membayar disertai daftar gaji dan potongan kewajiban pegawai bila ada dari PIHAK PERTAMA yang telah ditandatangani Pejabat PIHAK PERTAMA yang contoh tanda tangannya ada pada PIHAK KEDUA, untuk membayarkan gaji para pegawai dengan cara pemindahbukuan secara Oto Kredit ke Rekening Taplus/Taplus Utama/Giro masing-masing pegawai PIHAK PERTAMA.
4. Menyerahkan disket/flash disk/CD data gaji yang telah diinput kepada PIHAK KEDUA dalam sampul tertutup paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pembayaran gaji dan apabila tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur, maka penyerahan data tersebut dilakukan pada hari kerja sebelumnya, dilengkapi output Daftar Gaji (*Hardcopy Output System*) yang sekurang-kurangnya memuat mengenai NOPEG (Nomor Induk Pegawai), NAMAPEG (Nama Pegawai), NOREK (Nomor Rekening) dan JMLGAJI (Nominal Gaji), Surat Perintah Membayar Rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh pejabat PIHAK PERTAMA yang berwenang.
5. Memberitahukan bahwa Buku Taplus / Taplus Utama sudah dapat di *update* dan gaji sudah dapat diambil.
6. Kebenaran dan kelengkapan data gaji yang telah diinput menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA. Apabila terjadi kesalahan dalam menginput gaji, hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 6

Biaya-biaya

1. PIHAK PERTAMA untuk pegawainya dibebani biaya pemeliharaan rekening sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
2. Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada pasal ini sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 7

Jangka Waktu Perjanjian

1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu dan syarat-syarat yang akan disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri perjanjian ini sebelum perjanjian ini berakhir jangka waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran perjanjian yang dikehendaki.
3. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pengakhiran perjanjian sebagaimana pada ayat 2 pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan pengakhiran belum memberikan jawaban, maka perjanjian ini berakhir pada tanggal pengakhiran perjanjian yang dikehendaki.
4. Apabila jangka waktu perjanjian telah berakhir dan telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk memperpanjang kerja sama ini, namun kedua belah pihak belum membuat perjanjian, maka segala akibat atau ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan adanya perjanjian baru.
5. Dengan berakhirnya perjanjian ini, kedua belah pihak tetap terikat untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan sesuai perjanjian ini.

Pasal 8

Korespondensi

1. Segala pemberitahuan resmi antara kedua belah pihak yang diperlukan sehubungan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dikirim melalui facsimile atau surat tercatat yang tercepat atau ekspedisi yang dikirimkan pada alamat berikut ini :

PIHAK PERTAMA : Rumah Sakit Pertamina Royal Biringkanaya

Alamat : Jl. Pajjaiyyang Sudiang Raya Kota Makassar

Telepon :

Facsmilie :

PIHAK KEDUA : PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Utama Mattoangin

Alamat : Jl. Cendrawasih No.153-155 Makassar 90125

Telepon : 0411-875352 / 855877

Facsmilie : 0411-872262

2. Kecuali jika ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan perjanjian ini dianggap telah disampaikan :

- a. Pada tanggal penerimaan surat tersebut apabila dikirim melalui kurir;
- b. Apabila melalui surat tercatat, 5 (lima) hari kerja setelah pengiriman surat tersebut;
- c. Apabila melalui faksimile, pada saat berita tersebut diterima dengan baik oleh pihak yang bersangkutan

Apabila dilakukan lebih dari satu cara tersebut di atas, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif. Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perjanjian ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.

3. Setiap perubahan alamat yang tercantum / diatur dalam ayat (1) Pasal ini wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelumnya, maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak.

2

24

Pasal 9

Force Majeure

1. Apabila kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban menurut perjanjian ini, yang disebabkan oleh kejadian di luar kemampuan kedua belah pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, kebakaran, embargo, pertauran atau kebijaksanaan pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kwajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.
2. Dalam hal terjadi Force Majeure, pihak yang mengalami peristiwa yang dikategorikan sebagai force majeure wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis tentang hal tersebut kepada pihak lainnya dengan melampirkan bukti secukupnya dari kepolisian atau instansi yang berwenang mengenai terjadinya Force Majeure tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya Force Majeure tersebut.
3. Setelah berakhirnya masa Force Majeure tersebut, pihak yang mengalami Force Majeure tersebut harus melaksanakan kembali kewajiban-kewajibannya yang tertunda.
4. Apabila dalam waktu sepuluh hari sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.

Pasal 10

Addendum

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup di atur dan atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menuangkan dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

7

10

Pasal 11
Penyelesaian Perjanjian

1. Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
2. Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak diperoleh
3. kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui pengadilan.

Pasal 12
Domisili Hukum

Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) diatas materai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Makassar,

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA


20 dr. Muhammad Ahsan, MARS



Jodhy Aditya Wardana